

1500472-50.2022.8.26.0617

Classe: Auto de Prisão em Flagrante

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FERNANDA AMBROGI

Comarca: Jacareí

Foro: Foro de Jacareí

Vara: 2ª Vara Criminal - ANEXO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

Data de Disponibilização: 23/09/2022

... por ato infracional equiparado ao crime de tráfico de drogas.

A testemunha PM FERNANDO RAMON, disse que estavam em patrulhamento de rotina pelo local dos fatos, conhecido por intenso fluxo de tráfico de drogas. Disse que logo que o réu percebeu a presença policial e fugiu dispensando uma sacola durante a fuga. Disse que apreenderam a sacola ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jacareí

Foro de Jacareí

2ª Vara Criminal

Praça dos Três Poderes, s/nº, Jacareí - SP - cep 12327-902

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500472-50.2022.8.26.0617 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500472-50.2022.8.26.0617 Controle: 2022/000791

Classe - Assunto

Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARLON FELIPE BARBOSA MARTINS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDA AMBROGI

Vistos.

MARLON FELIPE BARBOSA MARTINS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque no dia 08 de abril de 2022, por volta das 20 horas e 40 minutos, na Rua Alexandre Herculano, nº. 01 - Jardim Santa Marina, nesta cidade e comarca de Jacareí/SP, agindo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, trazia consigo, para fins de tráfico de drogas, 56 porções de "maconha" (peso líquido de 90,82 gramas) e 65 microtubos contendo cocaína (peso líquido de 60.1 gramas), conforme auto de exibição e apreensão à p. 14; laudo de constatação provisório às pp. 19/22 e fotografias às pp. 15/17.

Segundo apurado, policiais militares realizavam patrulhamento ostensivo pelo local dos fatos, quando avistaram um indivíduo fugindo apressadamente após perceber a presença da viatura da Polícia, motivo pelo qual decidiram persegui-lo. Durante a fuga, tal indivíduo, posteriormente identificado como Marlon, arremessou

uma sacola plástica, sendo, no entanto, alcançado pelos policiais após aproximadamente 50 metros, onde foi detido e revistado, encontrando e com ele a quantia de R\$ 10,00.

Ocorre que, após ser levado até o local onde havia arremessado a sacola plástica, os policiais militares encontraram, dentro de tal objeto, 56 invólucros de maconha e 65 microtubos contendo cocaína.

Indagado pelos policiais, Marlon confessou informalmente que vendia tais drogas no local dos fatos.

Preso em flagrante delito, Marlon foi conduzido à Autoridade Policial, perante quem negou a prática do crime, alegando que pretendia comprar lanche, mas após escutar uns "moleques" em fuga, gritando para correr, decidiu correr também, sem saber que estavam fugindo dos policiais militares.

Durante a abordagem, resolveu indicar aos policiais, como forma de colaboração, o local onde viu tais "moleques" ocultando drogas. Admitiu aos policiais que na adolescência, chegou a vender drogas, mas nega que tenha arremessado uma sacola contendo entorpecentes, enfatizando que "desde a adolescência nunca mais mexeu com coisa errada" (p. 05).

Contudo, a quantidade, variedade e forma de acondicionamento das drogas apreendidas, bem como as circunstâncias em que se desenvolveu a ação, demonstram que as substâncias entorpecentes apreendidas eram do denunciado e se destinavam à mercancia ilícita.

Prisão em flagrante convertida em prisão preventiva (fls. 34/36).

Após o oferecimento da denúncia, foi determinada a notificação e estabelecido o rito especial da Lei de drogas (fls. 66/67).

O réu foi notificado (fl. 127) e apresentou defesa preliminar (fls. 132/134).

Recebida a denúncia (fls. 136/140), foi promovida a citação (fls. 180).

Durante a instrução, foram colhidos os depoimentos das testemunhas arroladas pelas partes, sendo, ao final procedido ao interrogatório.

Encerrada a instrução, passou-se aos debates orais, oportunidade em que as partes se manifestaram, deduzindo suas pretensões.

É o relatório.

D E C I D O.

A denúncia é procedente.

A materialidade do crime restou devidamente comprovada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 14), pelo laudo de constatação de substância entorpecente (fls. 20/22), pelo exame químico-toxicológico (fls. 89/90), bem como pela prova oral coligida aos autos.

A autoria é incontestada.

O réu MARLON FELIPE BARBOSA MARTINS, perante a autoridade policial, negou as imputações, alegando que ouviu dois 'moleques' dizendo para correr e por não ter refletido acabou saindo correndo também, sendo detido e abordado pelos policiais. Disse que apenas relatou aos policiais que já chegou a vender drogas quando era adolescente. Negou envolvimento com as drogas apreendidas. Em juízo, negou os fatos, ratificando o depoimento prestado em solo policial. Disse que no momento que foi abordado estava indo comprar uma sanduiche para sua esposa. Disse que não conhecia os policiais militares responsáveis por sua prisão. Disse que não sabe justificar eventual perseguição policial. Disse que acredita que está sendo acusado por possuir antecedentes infracionais. Disse que já foi processado por ato infracional equiparado ao crime de tráfico de drogas.

A testemunha PM FERNANDO RAMON, disse que estavam em patrulhamento de rotina pelo local dos fatos, conhecido por intenso fluxo de tráfico de drogas. Disse que logo que o réu percebeu a presença policial e fugiu dispensando uma sacola durante a fuga. Disse que apreenderam a sacola dispensada pelo acusado

e nela havia as substâncias entorpecentes descritas na denúncia. Narrou que não conhecia o acusado dos meios policiais. A testemunha PM KELLERMAN DOS SANTOS QUIRINO, que também participou da diligência, corroborou o depoimento do miliciano.

Pois bem.

Explicitado o fato e analisando o conjunto probatório amealhado aos autos não há como deixar de reconhecer a autoria delitiva. Ressalto que não se sustenta a tese defensiva no sentido de fragilidade do contexto probatório.

O réu negou as imputações.

Em que pese a negativa, tal versão não encontrou amparo no conjunto probatório.

Os depoimentos dos policiais acabam por espancar qualquer dúvida em relação à autoria do crime de tráfico.

Cabe ressaltar, nesse passo, que os depoimentos prestados pelos policiais, na Delegacia e em Juízo, são, em essência, coerentes e harmônicos.

Assim, não se pode negar valor a tais depoimentos pelo simples fato de terem sido prestados por agentes públicos, até porque, agindo no estrito cumprimento do dever funcional, com obediência aos preceitos legais, são merecedores de toda confiança, como de resto qualquer pessoa há de merecer, até prova em contrário, inexistente nesses autos.

Confira-se:

"PROVA - Testemunha - Policial Militar - Validade - Reconhecimento - Impossibilidade de invalidar o depoimento de Policial Militar, por suspeito ou impedido de depor, só porque ostenta essa qualidade, uma vez que, seria incurial, um verdadeiro contrassenso, o Estado credenciar alguém como seu agente e, ao depois, quando este prestasse conta de suas diligências, fosse taxado de suspeito - Recurso improvido." (Apelação Criminal n. J. 103.338-3/6 - São Paulo 9ª Câmara Criminal - Relator: Ubiratan de Arruda - 30.1.2008-V.U.). Ademais, nada existe nos autos a indicar que os policiais estivessem perseguindo o réu, ou que tivessem qualquer motivo para incriminar falsamente pessoa que sabem ser inocente.

Logo, nada há nos autos a infirmar as palavras dos policiais.

O crime de tráfico restou demonstrado em razão mesmo da quantidade da droga apreendida - 60,1g de cocaína e 90,82g de maconha - bem como em razão da forma de acondicionamento, que indicava estar a droga pronta para venda, bem como em razão das demais circunstâncias da apreensão, autorizam a condenação do réu nos termos da denúncia.

Demais disso, a versão do acusado de que nada foi encontrado pelos policiais durante a abordagem não é suficiente para afastar a alegação de traficância. A alegação da defesa de que não houve diligência anterior para se averiguar a efetiva destinação da venda das drogas não merece acolhimento.

Os indícios conjugados com os demais elementos de prova cotejados nos autos, permitem a ilação a respeito da autoria e materialidade, sustentando o édito condenatório.

E é exatamente esse o caso dos autos.

Nesse sentido:

"Não é indispensável a prova efetiva do tráfico para a formação de um juízo de certeza, pois tal convencimento pode resultar satisfatoriamente comprovado pelo conjunto de indícios e circunstâncias que cercam o agente envolvido"(RT- 729/542).

Por outro norte, as alegações apresentadas pela defesa no sentido da insuficiência de provas a ensejar a condenação, de igual forma, não merecem acolhida, tendo em

vista as demais provas coligidas aos autos.

Veja que os policiais estavam em patrulhamento de rotina e a abordagem se deu, exatamente, porque o réu, ao avistar os milicianos, saiu correndo.

Por fim, não merece prosperar a tese excludente da culpabilidade, alegando ser o réu dependente químico.

Em que pese ser crível que o réu faça uso de drogas, tal fato não o impede de comercializá-las (aliás, o uso pode fomentar a venda para que, assim, se consiga dinheiro).

Assim, a pretendida desclassificação não merece guarida, em que pese o esforço do dedicado defensor.

O conjunto probatório produzido, coerente e uniforme, autoriza o acolhimento da pretensão condenatória, sendo de rigor o édito condenatório pela prática do crime capitulado no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

Passo, com fulcro nos arts. 59 e 68, do Código Penal, bem como o art. 42 da Lei nº 11.343/06, à fixação da pena.

Respeitado o sistema trifásico, verifico que o réu é primário. Considerando, ainda, a natureza e a pequena quantidade da substância, bem como a personalidade e a conduta social do agente, considerando ainda as circunstâncias judiciais, fixo a pena-base no mínimo legal:

05 anos de reclusão e 500 dias-multa

Na segunda fase, observo que o denunciado contava com menos de 21 anos na data do fato. Todavia, ressalto que a atenuante não produzirá efeitos, nos termos da Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase da dosimetria penal, incide a causa especial de diminuição da pena, inserta no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, considerando que o réu era primário e sem antecedentes. Entretanto, vislumbro que o denunciado já foi representado por ato infracional equiparado a tráfico de drogas, resultando em medida socioeducativa de liberdade assistida, quando menor de idade. Assim, afastado a causa de diminuição prevista no §4º do artigo 33 da supracitada lei.

À míngua de outras causas modificadoras, torno a pena definitiva.

A pena pecuniária, seguindo o critério disposto no art. 43 da Lei nº 11.343/06, foi fixada tendo em conta o art. 42 da referida lei, sendo certo que cada dia-multa será estabelecido no mínimo, devidamente atualizado, considerando a situação econômica do réu.

Fixo o regime inicial semiaberto para o início do cumprimento de pena.

Isto posto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR MARLON FELIPE BARBOSA MARTINS à pena de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa no mínimo legal, pelo crime previsto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, em regime inicial semiaberto.

Entendo, que restam inalterados os requisitos legais que autorizaram a custódia cautelar do réu. Assim, denego o direito do acusado recorrer em liberdade.

Transitada esta sentença em julgado esta, expeça-se guia de recolhimento.

Comunique-se ao IIRGD e à Justiça Eleitoral.

Isenção de custas em razão do benefício da gratuidade de justiça.

Determino a destruição das drogas apreendidas nos autos. Oficie-se.

No que se refere ao dinheiro apreendido nos autos, por estar relacionado à prática de crime de tráfico, mormente não comprovada a origem lícita, DECLARO o seu perdimento em favor da União, determinando a transferência ao FUNAD, por intermédio

de ofício.
Oportunamente, ao arquivo.
P.R.I.C.
Jacareí, 20 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA